

KÄUFER-ACADEMY · CHECKLISTE

Vollzug des Kaufs (Closing)

Der Vollzug ist der Tag, an dem tatsächlich gezahlt und übertragen wird. Die Unterschrift allein bewirkt das nicht: Bei größeren Transaktionen liegen Wochen dazwischen, in denen die vereinbarten Bedingungen erfüllt werden. Bei kleinen Deals fällt beides meist auf einen Termin.

1 Vorher: was erfüllt sein muss

Maßgeblich ist allein dein Kaufvertrag: Die Vollzugsvoraussetzungen sind die, die ihr dort vereinbart habt, und jeder Vertrag ist anders. Die folgende Liste nennt die Themen, die typischerweise vereinbart werden – nimm sie als Ausgangspunkt und trag ein, was bei dir tatsächlich drinsteht.

☐ Deine Finanzierung steht fest	Feste Zusage, auszahlungsbereit. Eine Absichtserklärung genügt nicht: Wer darauf unterschreibt, trägt das Risiko, dass kein Geld kommt.
☐ Zustimmungen Dritter sind eingeholt	Vermieter, wichtige Kunden und Lieferanten mit Kündigungsrecht bei Eigentümerwechsel. Ohne sie kaufst du Verträge, die dir gekündigt werden können.
☐ Keine wesentliche Verschlechterung	Aktuelle Zahlen liegen vor und bestätigen die Bewertungsgrundlage. Kein Großkunde weggebrochen, keine neue Klage.
☐ Das Geschäft wurde normal weitergeführt	Keine ungewöhnlichen Ausgaben, kein Verkauf von Anlagen, keine neuen großen Verpflichtungen seit der Unterschrift.
☐ Schlüsselpersonen sind gesichert	Neue Verträge unterschrieben oder die Übergangsvereinbarung mit dem Verkäufer steht schriftlich.
☐ Die Sicherheiten des Verkäufers werden abgelöst	Bürgschaften und Grundschulden des Alteigentümers enden mit der Zahlung, deine Bank tritt an ihre Stelle. Ablösebetrag und Freigabe schriftlich.
☐ Beim Asset Deal: Widerspruchsfrist ist abgelaufen	Die Unterrichtung in Textform muss so früh raus, dass der Monat bis zum Vollzug vorbei ist. Sonst weißt du am Übergabetag nicht, welche Mitarbeiter du tatsächlich bekommst.
☐ Falls nötig: deine eigene Erlaubnis	Nicht jeder Betrieb braucht eine. Ist eine da und hängt sie an der Person des Inhabers, geht sie nicht mit über – siehe Kasten unten.

⚠ Die Erlaubnis kauft man nicht mit

Hängt eine behördliche Erlaubnis an der Person oder Qualifikation des bisherigen Inhabers, geht sie nicht auf dich über – auch nicht beim Share Deal, wenn sie auf ihn persönlich eingetragen ist. Du brauchst deine eigene Eintragung oder einen qualifizierten Betriebsleiter.

Ohne sie darf der Betrieb am Tag nach dem Vollzug nicht weiterarbeiten. Das ist keine Formalie, die man nachreicht, sondern ein Grund, den Termin zu verschieben. Kläre es, sobald du weißt, was du kaufst.

2 Am Tag selbst

In dieser Reihenfolge. Die ersten beiden Punkte entscheiden darüber, ob du das Richtige bezahlst.

⚠ Prüfen kommt vor Zahlen

Die Bedingungen aus Abschnitt 1 sind dein einziger Hebel, und du hast ihn nur bis zur Überweisung. Ist das Geld weg und eine Zustimmung fehlt oder eine Erlaubnis liegt nicht vor, verhandelst du nicht mehr – dann reparierst du. Der Verkäufer hält es spiegelbildlich: Er übergibt Unterlagen und Schlüssel erst, wenn der Eingang bestätigt ist. Das ist kein Misstrauen, sondern die übliche Reihenfolge.

☐ Bedingungen abhaken	Geht die Vollzugsvoraussetzungen aus eurem Kaufvertrag gemeinsam durch, nicht diese Liste. Was offen ist, wird jetzt geregelt oder der Termin wird verschoben.
☐ Zahlungsaufstellung abgleichen	Was fließt wann an wen? Abgelöste Darlehen, Einbehalt, Verkäuferdarlehen und der Rest. Schriftlich, vor dem Termin, gegen den Vertrag geprüft.
☐ Vertragsunterschrift	Beim Share Deal beim Notar, der den Vertrag verliest – das dauert. Beim Asset Deal genügt meist die einfache Unterschrift.
☐ Kaufpreiszahlung	In aller Regel direkt an den Verkäufer. Ein Treuhandkonto kommt nur für einen vereinbarten Sicherheitseinbehalt in Frage.
☐ Handelsregisteranmeldung	Beim Share Deal meldet der Notar den Gesellschafterwechsel an.
☐ Übergabe der Unterlagen	Buchhaltung, Vertragsoriginale, Kundenlisten, Personalakten, Genehmigungen.
☐ Übergabeprotokoll unterschreiben	Hält fest, was in welchem Zustand übergeben wurde: Kassenbestand, Warenlager, Anzahl der Schlüssel. Beidseitig unterschrieben.
☐ Zugänge und Vollmachten übertragen	IT-Systeme, Bankkonten, Geschäftsräume, Fahrzeuge. Alte Zeichnungsberechtigungen entfernen, nicht nur neue anlegen.

3 Unmittelbar danach

- | | |
|---|--|
| ☐ Mitarbeiter informieren | Persönlich und am selben Tag, idealerweise gemeinsam mit dem Verkäufer. Sie sollen es von euch erfahren, nicht vom Flurfunk. |
| ☐ Bankkonten und Berechtigungen aktualisieren | Neue Zeichnungsberechtigungen einrichten, alte löschen, Lastschriftmandate prüfen. |
| ☐ Kunden und Lieferanten informieren | Die wichtigsten persönlich, die übrigen schriftlich. Wer zuerst anruft, bestimmt die Erzählung. |
| ☐ Verträge auf dich umschreiben | Alles, was über den Verkäufer persönlich lief statt über das Unternehmen: Leasing, Telefon, Software, Mitgliedschaften. |
| ☐ Versicherungen lückenlos regeln | Betriebshaftpflicht, Inhalt, Gebäude. Beim Asset Deal laufen die alten Policen in der Regel nicht weiter – eine Lücke am ersten Tag kann teuer werden. |

Der Vollzug ist kein Abschluss

Mit der Unterschrift ist die Transaktion beendet, deine Arbeit fängt an. Die ersten Wochen entscheiden darüber, ob Mitarbeiter und Kunden bleiben – und genau die hast du gerade teuer bezahlt. Wie du diese Zeit strukturierst, steht im **100-Tage-Plan**. Den solltest du fertig haben, bevor du zum Notar gehst, nicht danach.